

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
38	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 건설공사 재해예방기술지도기관 선정 미흡

관 련 부 서 ♡본부

조 치 부 서 ♡본부 □처 ◆부

내 용

1. 업무 개요

♡본부 □처 ■실 ◆부는 본부 내 시설물 신·증축, 유지관리, 환경개선 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

법률 「산업안전보건법」 제73조(건설공사의 산업재해 예방 지도) 및 「산업안전보건법 시행령」 제59조(기술지도계약 체결 대상 건설공사 및 체결 시기)에 따르면, “공사금액 1억 원 이상 120억 원(「건설산업기본법 시행령」 별표 1의 종합공사를 시공하는 업종의 건설업종란 제1호의 토목공사에 속하는 공사는 150억원) 미만인 공사와 「건축법」 제11조에 따른 건축허가의 대상이 되는 공사⁸⁾의 건설공사발주자는 해당 건설공사를 착공

1) 단, 다음 각 호에 해당하는 공사는 제외. ❶ 공사기간이 1개월 미만인 공사, ❷ 육지와 연결되지 않은 섬 지역

하려는 경우 착공일 전날까지 건설재해예방전문지도기관과 건설 산업재해 예방을 위한 지도계약을 체결하여야 한다.” 고 되어 있다.

우리 회사 안전보건 업무지침서 「발주 건설공사 안전관리」(안전보건-++++)
7.3.5(건설재해예방 기술지도(「산안법」 제73조, 시행령 제59조))에 따르면, 지도기관 선정 및 계약을 체결하는 건설공사의 경우 공사주관부서는 해당 지방고용노동청 관할 지역 내 지도기관 중 지도기관평가 결과를 확인하여 평가등급 B이상의 지도기관과 계약을 체결하도록 되어 있다.

한편, 고용노동부에서는 건설재해예방전문지도 기술수준을 제고하고자 매년 건설재해예방전문지도기관의 기술지도 충실성, 성과 등을 평가하고 등급(S, A, B, C, D)을 공표⁹⁾하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

♣본부에서 수행한 건설공사 건설재해예방전문지도 계약현황을 점검한 결과, 「발주 건설공사 안전관리」에 따라 지도기관 선정 시 평가등급 B이상 지도기관 확인 후 계약을 체결하게 되어 있으나 등급이 미달(C등급)되거나, 등급이 부여되지 않은 업체와 계약한 사례가 확인되었다.

한편, ▲단에서는 전사 건설공사 및 용역 감독부서에게 재해예방기술지도 기관 선정 시 고용노동부 요청에 따라 S, A등급을 평가받은 기관을 우선적으로 선정¹⁰⁾ 하도록 하여 지도기관 평가등급(기존 B등급 이상)을 상향하였다는 점을 유념할 필요가

(크도는 제외한다)에서 이루어지는 공사, ③ 사업주가 별표 4에 따른 안전관리자의 자격을 가진 사람을 선임(같은 광역 지방자치단체의 구역 내에서 같은 사업주가 시공하는 셋 이하의 공사에 대하여 공동으로 안전관리자의 자격을 가진 사람 1명을 선임한 경우를 포함한다)하여 제18조 제1항 각 호에 따른 안전관리자의 업무만을 전담하도록 하는 공사, ④ 법 제42조 제1항에 따라 유해위험방지계획서를 제출해야 하는 공사

9) 고용노동부 누리집 정보공개 → 사전정보 공표목록 → 대분류: ‘산재예방/산재보상’, ‘재해예방’으로 검색

10) 건설공사 재해예방기술지도 우수등급 기관 선정 요청의 건’(문서번호 ▲(*)-***, 20㉠. **, **.)

있다.

조치할 사항 ♡본부장은

향후 건설공사 건설재해예방기술지도기관 선정 시 평가등급을 확인하지 않고 계약을 체결하는 일이 없도록 재발방지 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)